浙江武义锋利工具制造有限公司“1·27”一般亡人事故调查报告

2024年1月27日8时20分许，位于浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区的浙江锋利工具制造有限公司发生一起物体打击亡人事故，导致1人死亡。事故发生后，锋利公司进行了工伤报案。

3月15日，武义县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力社保局及泉溪镇人民政府等单位有关同志参加的浙江武义锋利工具制造有限公司“1·27”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请县监察委、县检察院派员参加。

事故调查组通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，浙江武义锋利工具制造有限公司“1·27”一般亡人事故是一起因企业员工违章操作导致受伤抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员基本情况。

1.金华鸣达印刷厂（以下简称鸣达厂），事故相关单位。成立于1995-04-08，营业期限自1995年04月08日至无固定期限，统一社会信用代码913307012549810992。公司住所位于浙江省金华市婺城区秋滨工业城兴滨街8号，法定代表人应鸣，注册资本153万元。经营范围包含：包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效许可证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.**浙江锋利工具制造有限公司**（以下简称锋利公司），事故发生地单位。成立于2003年03月04日，营业期限自2003年03月04日至无固定期限，统一社会信用代码91330723729127364 6。公司住所位于武义县泉溪镇金岩山工业区，法定代表人王永浪，注册资本1000万元。经营范围包含：汽车工具及配件、电动工具及配件、气动工具、手动工具、铁路专用设备及器材配件的制造、销售；模具加工；汽车、钢材、电子产品（不含卫星地面接收设施）、仪器、化工产品（除危险品）的销售。货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.**尤某某（死者）**：锋利公司仓库管理员。

4.**陈祖明**：鸣达厂运输司机。

5.**应　鸣**：鸣达厂法定代表人。

6.**汪志忠**：鸣达厂生产厂长兼安全员。

7.**王永浪**：锋利公司法定代表人。

（二）事故现场情况。

事故发生在锋利公司2号厂房一楼东南侧门口外，该楼层设置一包装材料及成品仓库，仓管员岗位上方明显位置张贴仓管员岗位职责及操作规程，仓管员固定为尤某某。



图一　事故现场还原情况



图二　仓库入口及内部



图三　仓库管理流程及制度

（三）事故发生经过

1 月 27 日 8 时 10 分许，鸣达厂厢式货车运输司机陈祖明驾驶一辆载有纸板箱，号牌为浙 G37PV3 的轻型厢式货车进入锋利公司厂房，将车辆头东尾西的停放在距锋利公司 2 号厂房门口 10m 处同时打开尾板，8 时 15 分许，锋利公司一楼仓库仓管员尤某某手推电动叉车（堆高车）至 2 号厂房门口进行货物装卸，8 时 30 分，尤某某操作叉车（堆高车）和陈祖明站在尾板上，陈祖明操作手持式遥控器操作尾板，尾板上升至和车厢平行，距离地面 1 米高度。随后尤某某推动叉车将车厢内放置在托盘上的货物叉起，并直接后退回尾板上，站定后要求陈祖明操作手持遥控器开始下降尾板。下降约 10 厘米左右，尤某某从尾板上后退式跳至地面，接着被倒塌而来的电动叉车和货物砸伤并掩盖。陈祖明立即从尾板处跳至地面，进行救援。8 时 31 分许，锋利公司工作人员赖某某、邱某某、周某、朱某某依次到达现场，开展救援并

拨打120急救电话。朱某某向锋利公司法定代表人王永浪进行了报告。8时45分许，救护车到达，伤者被送往武义县第一人民医院救治，中午12时52分58秒，伤者抢救无效，确认死亡。

（四）人员伤亡及经济损失情况

死者尤某某，男，55岁，身份证号33**********12，武义县泉溪镇泉二村人，锋利公司仓管员。

事故造成直接经济损失无。

二、事故应急救援情况

（一）应急救援及善后情况

驾驶员陈祖明和锋利公司工作人员赖某某、邱某某、周某、朱某某依次到达现场开展救援并拨打120急救电话，陈祖明向鸣达厂老板娘阙某某紧急汇报事发经过，朱某某向锋利公司法定代表人王永浪紧急汇报事发经过。8时45分许，救护车到达，伤者被送往武义县第一人民医院救治，中午12时52分58秒，伤者抢救无效，确认死亡。整个抢救过程由锋利公司朱某某全程陪同，确认死亡后与死者家属商谈赔偿事宜，并达成协议。

三、事故原因

调查组依据监控视频、现场勘察、询问笔录、和资料汇集，认真反复进行了剖析，研究认为导致这起事故的原因是：

（一）直接原因

人的不安全行为：1.尤某某安全意识淡薄，擅自违反公司规定进行货物的卸货工作，违规将电动手推叉车（堆高车）推出仓库使用，无视自身安全擅自爬上货车尾板进行卸货作业，未听从驾驶员劝离站在货车尾板最边缘危险处等待尾板下降，被电动手推叉车（堆高车）砸伤造成重型颅脑外伤经抢救无效死亡。

2.陈祖明在使用尾板进行货物装卸过程中，未制止尤某某进入危险作业区域，在仍有非作业人员在作业危险区域内继续违规操作尾板，导致事故发生。

物的不安全状态：在尤某某利用手推电动叉车（堆高车）将货物拖到尾板后，由于承重较大尾板尾部有一定程度倾斜下降，导致手推电动叉车保持一个倾斜状态，在陈祖明操作尾板下降后，载有货物的手推电动叉车出现下滑、倒塌，导致事故发生。

（二）间接原因

鸣达厂未对货车尾板卸货中的安全隐患进行全面风险辨识，未严格制定货车尾板操作安全规程，未有效的对货车驾驶员进行尾板操作的安全培训，导致货车驾驶员在卸货过程中对安全隐患认知不足，麻痹大意。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业及个人。

1.锋利公司仓管员尤某某。违规违章操作。在未经取得

公司同意下，违反仓管员岗位职责，擅自进行卸货工作，违反电动手推叉车操作规程推出仓库使用，未听从劝导及时离开危险作业区域。

2.鸣达厂运输司机陈祖明。违规违章操作。未按照《GB/T 37706-2019 车用起重尾板安装与使用技术要求》在尾板使用过程中，在地面四周放置安全警示标识，未制止非卸货工作人员进入作业区域，在尾板上边缘站人的情况下违规操作尾板。

3.鸣达厂。未按照《GB/T 37706-2019 车用起重尾板安装与使用技术要求》严格制定货车尾板安全操作规程，未有效的对运输驾驶员进行尾板操作过程的安全教育培训，未对货车尾板的安全风险进行全面辨识，导致货车驾驶员在操作货车尾板时缺乏安全意识。

4.鸣达厂法定代表人应鸣。未全面落实安全生产主体责任，货运车辆安全操作规程不完善，安全生产教育培训内容不全面，没有对货运车辆装卸货过程的操作安全进行全面风险辨识。

5.鸣达厂生产厂长兼安全员汪志忠。负责鸣达厂安全生产工作，对新入职的运输司机三级安全教育培训不足、对安全生产工作的认知不足、对运输司机安全教育培训和管理不全面。

6.**锋利公司**。已基本落实安全生产管理主体责任，制定

了仓管员岗位职责和电动手推叉车（堆高车）的操作规程等安全管理制度，开展了安全教育培训，不定期组织企业安全隐患排查和治理，但对仓管员岗位职责履行的督促检查还存在漏洞。

（二）地方党委政府。

武义县泉溪镇政府。（一）履行辖区安全生产工作监管职责不力，对事故发生企业的安全检查不全面。（二）对辖区内安全生产宣传教育力度不足，宣传形式单一，缺乏创新性和吸引力，难以引起广大群众的重视和关注。宣传内容过于简单，缺乏系统性和深度，无法真正提高群众的安全意识和自我保护能力。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故企业和有关责任人员处理建议。

1.仓管员尤某某。安全意识淡薄，违反仓管员岗位职责擅自进行卸货工作，违反电动手推叉车操作规程推出仓库使用，未听从劝导离开危险作业区域，对事故负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.运输司机陈祖明。违规违章操作。在尾板使用过程中，没有在地面四周放置安全警示标识，未制止非卸货工作人员进入作业区域，在尾板上边缘站人的情况下违规操作尾板。对事故负有责任，建议移送司法机关处理。

3.鸣达厂。未严格制定货车尾板安全操作规程，未有效的对运输驾驶员进行尾板操作过程的安全教育培训，未对货车尾板的安全风险进行全面辨识，对事故发生负有责任。建

议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

4.鸣达厂法定代表人应鸣。落实安全生产主体责任不到位，没有严格制定安全生产规章制度和安全操作规程，未能有效开展员工安全生产教育培训，对事故发生负有责任。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

5.鸣达厂生产厂长兼安全员汪志忠。未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

6.**锋利公司。**已基本落实安全生产主体责任，但对仓管员岗位职责履行的督促检查还存在漏洞。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（二）对有关公职人员处理建议。

1.杨旭伟。武义县泉溪镇政府经济发展办公室主任，对事故发生负有责任，建议给予批评教育处理。

2.倪锡阳。泉溪镇政府经济发展办公室工作人员，联企干部，对事故发生负有责任，建议给予批评教育处理。

六、事故防范和整改措施

针对本次安全事故暴露出来的问题，建议进一步完善以下安全防护措施:

（一）县安委办要充分发挥安全生产统筹协调作用，督促各单位认真履行安全生产监管职责。县公安、交通等部门

要加强货运车辆尾板等改装、使用安全管理。县应急、市监等部门及各乡镇要督促、引导企业建立健全员工岗位责任，全面执行安全生产全员责任制。督促企业严格制定并落实专项设备、专项工作的操作规程，切实强化各项安全风险的管控。

（二）泉溪镇政府要切实履行安全监管职责，督促企业认真落实安全主体责任。同时加大对企业的安全生产宣传教育工作，健全安全生产宣传教育长效机制，引导企业更加重视安全生产工作、提高全民安全意识和职工安全技能为重点，创新方式方法，提高安全生产宣传教育的广泛性、针对性和有效性，牢固树立安全发展理念，营造“安全第一，生命至上”的舆论氛围。

（三）鸣达厂应当严格制定企业各项安全管理制度和专项操作规程，有效开展员工安全教育培训。特别要对纸箱等货物卸货作业进行安全风险分析评估，加强对作业现场安全风险的识别和管控。卸货作业期间要划定叉车卸货区域，安排安全管理人员进行现场指挥作业，全面检查并消除作业现场的安全隐患。

（四）锋利公司应当严格按照国家相关法律、法规规定和标准，进一步落实企业安全生产主体责任，对仓库管理员等员工开展不定期的安全教育和技能培训，不断提升员工安全素养，全面落实各项安全生产管理制度，防范类似事故发生。

附件 2

武义县“1.27”浙江锋利工具制造有限公司一般亡人事故责任案集体讨论会议签到表

时间：2024 年 4 月 16 日 16：00　　地点：县应急局 4 楼会议室

姓名	单位	联系电话
[illegible]	应急局	685696
[illegible]	公安局	18868493573
[illegible]	总工会	662786
[illegible]	人力社保局	281682
[illegible]	泉溪镇	695284
[illegible]	应急局	637850
邀请成员		
[illegible]	检察院	15215888812
[illegible]	纪委监委	13516904788
[illegible]	应急局法制员	17857688335
[illegible]	应急局法律顾问	675110

附件 3

武义县应急管理局
一般事故案件集体讨论记录

案件名称： 浙江锋利工具制造有限公司“1.27”一般亡人事故责任案

讨论时间： 2024年04月16日 16时00分 至 2024年4月16日17时30分

讨论地点： 武义县应急管理局会议室

主持人：潘政扬（代）

汇报人：陈仕 记录人：雷鑫

出席人员及职务：

武义县应急管理局副局长潘政扬、行政执法队三中队长陈仕、行政执法队科员雷鑫、武义县公安局治安大队副大队长俞增能、武义县人力社保局法制和监察执法科常建章、武义县总工会陶梦曦、武义县泉溪镇政府常务副镇长郑鑫。邀请人员：武义县纪委监委徐登安、武义县人民检察院第二检察部主任严小燕、武义县应急管理局法律顾问徐连菊、武义县应急管理局法制员李雨琪。

讨论内容：浙江锋利工具制造有限公司“1.27”一般亡人事故调查报告。

讨论记录：一、汇报人陈仕汇报案件调查的情况并发表意见。

2024年1月27日8时20分许，位于浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区的浙江锋利工具制造有限公司（以下简称锋利公司）发生一起物体打击亡人事故，导致1人死亡。会上，汇报了事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场勘查情况、事故经过、事故造成的伤亡人数、事故善后处理情况。结合事故调查的情况，调查人员分析了事故发生原因，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

第二项：事故调查组成员单位对事故处理的讨论情况。

事故调查组认为：浙江武义锋利工具制造有限公“1·27”一般亡人事故是一起因企业员工违章操作导致受伤抢救无效死亡的一般生产安全责任事故

。1.仓管员尤红广，安全意识淡薄，擅自违规进行搬运货作业，对事故负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。2.运输司机陈祖明。违规违章操作。在尾板使用过程中，没有在地面四周放置安全警示标识，虽经劝阻但未能制止非卸货工作人员进入作业区域，在尾板上边缘站人的情况下违规操作尾板。对事故负有责任，建议移送司法机关处理。3.金华鸣达印刷厂。未严格制定货车尾板安全操作规程，未有效的对运输驾驶员进行尾板操作过程的安全教育培训，未对货车尾板的安全风险进行全面辨识，对事故发生负有责任。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。4.金华鸣达印刷厂法定代表人应鸣。落实安全生产主体责任不到位，没有严格制定安全生产规章制度和安全操作规程，未能有效开展员工安全生产教育培训，对事故发生负有责任。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。5.金华鸣达印刷厂生产厂长兼安全员汪志忠。未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。6.锋利公司。已基本落实安全生产主体责任，但对仓管员岗位职责履行的督促检查还存在漏洞。建议由武义县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。7.杨旭伟，武义县泉溪镇政府经济发展办公室主任，对事故发生负有责任，建议给予批评教育处理。8.倪锡阳，泉溪镇政府经济发展办公室工作人员，联企干部，对事故发生负有责任，建议给予通报批评处理。

泉溪镇常务副镇长郑鑫：同意事故调查人员意见。

县公安局治安大队副大队长俞增能：此次事故陈祖明作为从事货车运输行业人员，应知晓尾板操作过程中存在的风险性，其存在一定的大意和侥幸心理，盲目自信，同意司法移送。

县人力社保局法制和监察执法科常建章：我同意调查人员的意见。

县总工会陶梦曦：同意调查人员的意见。

县纪委监委徐登安：同意对公职人员的处理意见。

县人民检察院第二检察部主任严小燕：同意对陈祖明进行司法移送。

县应急管理局法律顾问:认为此次事故的责任主体是金华鸣达印刷厂，主要原因是驾驶员和仓管员违规操作造成的，金华鸣达印刷厂对事故负有责任。对浙江锋利工具制造有限公司的相关违法行为进行行政处罚。对驾驶员陈祖明进行司法移送。

县应急管理局法制员李雨琪：同意调查人员提出的处理意见。

三、事故调查组集体讨论汇总意见。

参加会议讨论的人员大部分同意本次事故调查人员提出的处理意见和建议。浙江锋利工具制造有限公司“1.27”一般亡人事故责任案事故调查组认为本次事故为为一起一般生产安全责任事故。同意作出如下处理：

（一）根据大多数成员意见，建议由武义县应急管理局对金华鸣达印刷厂和浙江锋利工具制造有限公司进行行政处罚。由武义县应急管理局对应鸣（金华鸣达印刷厂法定代表人）、汪志忠（金华鸣达印刷厂生产厂长兼安全员）进行行政处罚。

（二）建议对尤红广免予追究责任。

（三）陈祖明，（金华鸣达印刷厂驾驶员），建议移交司法机关处理。

（四）杨旭伟，武义县泉溪镇政府经济发展办公室主任，对事故发生负有责任，建议给予批评教育处理。

（五）倪锡阳，泉溪镇政府经济发展办公室工作人员，联企干部，对事故发生负有责任，建议给予通报批评处理。

签字：